

TERMO DE REFERÊNCIA

Expediente nº 393/2025

SD Nº: 92/DRMTI/2025

1. DO OBJETO

- 1.1. Aquisição de licença da suíte de aplicativos Adobe Creative Cloud, na modalidade Software as a Service (SaaS), pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, para suprir as necessidades de criação, edição e processamento de imagem, vídeo e documentos digitais do Instituto de Previdência do Servidor Municipal (IPSM), conforme condições e exigências estabelecidas no item 1.2.
- 1.2. Definição/Detalhamento do objeto, conforme especificações técnicas, condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, abaixo discriminadas:

Item	Cód. produto	Descrição do produto	Un. de Medida	QTD	Período	Valor Un. de Ref.	Valor Total de Ref.
1	7.1.382	LICENÇA SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD	UND	1	24 MESES	R\$ 10.734,35	R\$ 10.734,35

- 1.2.1. O objeto desta contratação é caracterizado como bem comum nos termos do inciso XIII do art. 6º da Lei Federal nº 14.133/2021, conforme informado na SD originária, e atende as disposições do Decreto nº 19268/2023, não se caracterizando como bem de luxo.
- 1.3. Utilização do catálogo de padronização:
 - 1.3.1. O órgão adotará catálogo próprio e os produtos não estão padronizados até a presente data, sendo utilizada a especificação técnica contida no sistema interno enquanto o catálogo de padronização está sendo construído gradativamente.

2. DA JUSTIFICATIVA/NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

- 2.1. A presente contratação justifica-se pela necessidade de produção de conteúdo para a gestão das redes sociais, portal institucional e comunicação interna do IPSM.
- 2.2. A demanda abrange a edição de documentos oficiais, diagramação e a elaboração de vídeos institucionais, essenciais para a divulgação, transparência e consolidação das atividades realizadas pela autarquia.
- 2.3. O objeto trata-se da suíte Adobe Creative Cloud, solução líder de mercado

que integra aplicativos desktop e móveis, incluindo: Photoshop, Illustrator, InDesign, Acrobat Pro, Premiere Pro, After Effects, Audition, entre outros. A suíte abrange desde recursos essenciais de tratamento de imagem até ferramentas avançadas de design de interfaces (UI/UX), permitindo a criação de uma vasta gama de artefatos digitais e impressos, manipulação avançada de PDFs, além de produção e pós-produção audiovisual profissional em uma única assinatura.

- 2.4.** Embora existam soluções isoladas no mercado com funções similares, nenhuma oferece a interoperabilidade nativa presente na Adobe Creative Cloud. A capacidade de integrar arquivos entre diferentes softwares gera ganho de produtividade e eficiência que ferramentas fragmentadas não conseguem suprir, atendendo integralmente aos requisitos das áreas demandantes. Portanto, faz-se necessária a contratação da assinatura Adobe Creative Cloud para garantir o padrão de qualidade e a celeridade exigidas pela comunicação pública.

3. DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO E REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

- 3.1.** A solução consiste na aquisição de subscrição (assinatura) de licenças de software da suíte Adobe Creative Cloud for Teams (All Apps) ou equivalente técnico superior, na modalidade de "Software as a Service" (SaaS), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.
- 3.2.** A solução deve contemplar o acesso completo às versões mais recentes dos aplicativos de desktop e dispositivos móveis para design gráfico, edição de vídeo, desenvolvimento web e fotografia, além de serviços em nuvem.
- 3.2.1.** A suíte deve incluir, minimamente, os seguintes aplicativos e recursos:
- 3.2.2.** Imagem e Design: Photoshop, Illustrator, InDesign, Adobe Lightroom e Adobe Bridge;
- 3.2.3.** Vídeo e Áudio: Adobe Premiere e After Effects;
- 3.2.4.** Documentos e PDF: Acrobat Pro (com recursos de edição, assinatura digital e conversão);
- 3.2.5.** UI/UX e Web: Adobe XD e Dreamweaver;
- 3.2.6.** Recursos de Nuvem: Espaço de armazenamento em nuvem (Cloud Storage) por usuário para sincronização de arquivos e bibliotecas compartilhadas (Creative Cloud Libraries);
- 3.2.7.** Gestão: Acesso a painel administrativo web (Admin Console) para gerenciamento centralizado de licenças (atribuição, revogação e transferência de usuários) pelo setor de TI do IPSM.
- 3.3.** A empresa CONTRATADA e a solução ofertada deverão atender aos seguintes requisitos:

- 3.3.1.** O fornecedor deve ser parceiro autorizado do fabricante (Adobe), garantindo a procedência das licenças e evitando riscos de desconformidade legal (compliance) para o IPSM.
- 3.3.2.** As licenças devem ser do tipo "Named User" (Usuário Nomeado) ou equivalente corporativo, permitindo que a licença esteja vinculada à identidade funcional do servidor e não apenas ao hardware, facilitando o trabalho híbrido ou a troca de estações de trabalho.
- 3.3.3.** A solução deve permitir a integração nativa entre os softwares (ex: importação de arquivos do Illustrator para o After Effects preservando camadas), sem necessidade de renderização intermediária.
- 3.3.4.** Os softwares devem ser compatíveis com os sistemas operacionais utilizados no IPSM (Windows 10/11 de 64 bits).
- 3.3.5.** A assinatura deve garantir o direito a todas as atualizações de versão (upgrades) e correções de segurança (patches) lançadas pelo fabricante durante a vigência do contrato, sem custos adicionais.

3.4. Subcontratação:

- 3.4.1.** Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

3.5. Da exigência de garantia da contratação:

- 3.5.1.** Não haverá necessidade de exigência de garantia contratual.

4. DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO

- 4.1.** A presente contratação terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses, contados do recebimento da autorização de fornecimento podendo ser prorrogada por igual período nos termos dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133/2021.
- 4.2.** Poderão ser realizados acréscimos ou supressões nos termos do art. 125 da Lei nº 14.133/2021.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

5.1. Condições de entrega

- 5.1.1.** A entrega da licença deverá ser realizada via meio eletrônico (e-mail oficial ou portal do fabricante), através do envio de convite para o console administrativo da instituição, no prazo máximo de até 5 dias úteis após a emissão da Nota de Empenho/Ordem de Serviço.

5.2. Da forma de garantia, condições de manutenção e assistência técnica:

5.2.1. A CONTRATADA ou o FABRICANTE deverá disponibilizar suporte técnico para resolução de problemas de instalação, ativação e gerenciamento das licenças.

5.2.2. Garantia de disponibilidade do serviço de armazenamento em nuvem e acesso aos servidores de autenticação de no mínimo 99% (SLA).

6. DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

6.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente deverão ser observadas as seguintes informações:

- a) número do contrato, da Autorização de Fornecimento ou empenho;
- b) número do processo;
- c) número da licitação;
- d) descrição detalhada do objeto;
- e) destaques de impostos ou motivo da isenção/imunidade/não incidência do ISSQN ou IRRF;

6.2. O contratado, durante toda a execução do contrato, deverá manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

6.3. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá estar obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada pelo Contratante, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

6.4. Em caso de irregularidade do contratado, será efetuada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 7 (sete) dias úteis, sejam sanadas as respectivas pendências ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa.

6.5. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

6.6. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar à equipe de fiscalização quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos, de acordo com a efetiva execução do objeto.

6.7. Persistindo a irregularidade, o contratante, em decisão fundamentada, deverá aplicar a penalidade cabível nos autos do processo administrativo correspondente.

6.8. A empresa deverá observar a forma de remessa da NF e demais documentos que devem acompanhá-la, no Plano Básico de Fiscalização.

7. PAGAMENTO:

- 7.1. O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto do Contrato, será efetuado mediante crédito em conta corrente, no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento da nota fiscal.
- 7.2. O documento de cobrança do Contratado será mediante nota fiscal/fatura, cujo crédito será realizado na conta corrente indicada pelo Contratado.
- 7.3. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
- 7.4. Se for constatado erro ou irregularidade na nota fiscal/fatura, o Contratante, a seu critério, poderá devolvê-la para as devidas correções, ou aceitá-la, com a glosa da parte que considerar indevida, nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para o Contratante.
- 7.5. Na hipótese de devolução, a nota fiscal/fatura será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais.
- 7.6. O Contratante não pagará, sem que tenha autorização prévia e formal, qualquer compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou não instituições financeiras.
- 7.7. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pelo Contratado, de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade.
- 7.8. Aplica-se à contratação derivada da referida licitação o disposto na IN RFB nº 1.234/2012 e suas alterações ou outra norma que vier a substituí-la, conforme disciplinado pelo Decreto Municipal nº 19.417, de 26 de setembro de 2023, que regulamenta a retenção na fonte do Imposto de Renda - IR por parte da Administração Pública Municipal.

8. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

- 8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de Dispensa de Licitação, com adoção do critério de julgamento, conforme art. 33 da Lei 14.133/2021;
- 8.2. O critério de seleção será o menor preço global do lote único, observada a conformidade técnica do objeto e a vantajosidade para a Administração.
- 8.3. Para fins de habilitação, o licitante deverá comprovar os requisitos previstos no Aviso de Contratação Direta.

9. DA ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

- 9.1. O valor total estimado da contratação é R\$ 10.734,35 (dez mil, setecentos e trinta e quatro reais e trinta e cinco centavos) conforme valor unitário referencial discriminado no item 1.2 deste instrumento, definido nos moldes estabelecidos no art. 23 da Lei nº 14.133/2021.

10. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

- 10.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

Recurso: Próprio da Administração Indireta

Dotação: 03.01.3.3.90.39.09.272.3003.2.302.04.6900000

Natureza da Despesa: 33.90.39

Projeto/ Atividade: 2.302

São José dos Campos/SP, 19 de novembro de 2025.